



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובע: ירון גבאי
הנתבע שכנגד: ע"י ב"כ עוה"ד רונן גולן
מרחוב שמואל הנגיד 7 ירושלים

נ ג ד

הנתבע: דוד שמטוב
התובע שכנגד: ע"י ב"כ עוה"ד יעקב שי
מרחוב שטראוס 4/54 ירושלים

פסק דין

הליך זה עניינו בתביעות נגדיות של הצדדים, שניים מבין בעלי הדירות בבית המשותף ברחוב יצחק שדה 8 ירושלים הבנוי על חלקה 46 בגוש 30169, בנוגע לשימושים ברכוש המשותף בבית.

מבוא וטענות הצדדים

1. התובע הינו בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 9 בקומה ראשונה של הבית.
2. הנתבע הינו בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 1 אשר ממוקמת בקומת הקרקע של הבית, מתחת לדירת התובע.
3. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

טענות הצדדים בהליך העיקרי

4. התובע טוען כי הנתבע סגר את הגינה המצויה מתחת לדירתו ואינו מאפשר גישה למקום ללא אישורו ובכלל האמור לא מאפשר ביצוע עבודות, הנחת בלוני גז ואף לא מעבר לשם הוצאת פריטי שנפלו מקומה עליונה.

משכך התבקש סעד המורה על מתן גישה או פתיחת הגינה וכן הריסת מחסן מבטון שנבנה ללא היתר.

5. הנתבע טוען כי לאורך השנים בוצעו הרחבות בבית בהסכמה ומדירתו דלת גישה ישירה לחצר. שימוש מהותי בחצר נעשה על ידי בעלי הדירות בקומת הקרקע בלבד למעט במקרים של טיפול בתשתיות. בפנינת החצר מצוי מחסן שלא נעשה בו שימוש על ידי מי מבעלי הדירות למעט הנתבע והוריו וגם לא הועלתה כל מחאה. במחסן האמור נעשה שימוש לאחסון כסאות גלגלים וכיסא אמבטיה בתקופה בה גרו הוריו הסעודיים של הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירה טרם פטירתם. הנתבע אדם אלים אשר הטריד את העובדת הסיעודית של הורי הנתבע כאשר הוא נכנס בסתר לגינה ומציץ לחלונה. בשל כך אף הוצא צו הטרדה מאיימת. השימושים בחצר הינם כפי שהם משך 60 שנה ונועדו לשמור על פרטיות בעלי הדירות בקומת הקרקע. התובע רכש את דירתו לפני מספר שנים מועט וביצע הרחבות משמעותיות תוך הכפלת שטח דירתו ויציקת עמודים בחצר, כל זאת ללא תיאום עם הנתבע באופן שאינו מאפשר לאחרון לבצע הרחבה דומה ותוך פגיעה בחלונות הדירה. השטח שמתחת להרחבה זו הפך למרפסת מקורה לדירת הנתבע בהעדר יכולת לממש הרחבה דומה. אין כל יסוד לטענה כי נמנעת גישה לחצר. מאידך, התובע סיפח לעצמו את גג הבית, ריצף וגידר אותו ומונע גישה מאחריים תוך שהוא בונה מחסן לשימושו הייחודי. סולם לחדר המדרגות נחתך על ידי התובע והונח במוקם ארון לשימושו הייחודי. גם דוד השמש של הנתבע נעקר ממקומו וסולק מהגג וכך גם צלחת לוויין.

טענות הצדדים בתביעה שכנגד

6. התובע שכנגד טוען כי הנתבע שכנגד ביצע הרחבה לדירתו אשר הכפילה את שטחה תוך יציקת עמודים בחצר. הנתבע שכנגד התקין בלוני גז באופן פיראטי ולא בטיחותי תוך שהוא קובע את מיקומם בתוך החצר לנוחיותו בלבד ובצורה מסוכנת. הנתבע שכנגד סיפח לעצמו את גג הבית – גידר וריצף אותו ועושה בו שימוש ייחודי, לרבות, במחסן שהתקין על הגג ובו פתח ישירות לדירתו. הנתבע שכנגד חתך את סולם העליה לגג הבית והתקין במקום ארון אשר משמש לו כמחסן ומונע גישה לגג. הנתבע שכנגד סילק את דוד השמש של התובע שכנגד וצלחת לוויין שהוצבה על הגג. בהתאם התבקש צו אשר יורה לנתבע לסלק את כל אשר התקין כאמור.

7. הנתבע שכנגד טוען כי אכן הרחיב את דירתו אולם לא הכפיל את שטחה ובכל מקרה התובע שכנגד גם התנגד לבניה בהליך התכנוני. הנתבע שכנגד אכן מיקם את בלוני הגז על גדר הגינה אך זאת משום שלא נותרה בידו כל ברירה לאור השתלטות התובע שכנגד על החצר ומניעה בפועל מכל חברת גז להגיע למקם את הבלונים ולהחליפם. הנתבע שכנגד אכן ריצף את חצר הגג אך זאת בשל המלצות מומחה איטום. אין כל גדר בגג אלא הגבהת מעקה לטובת בטיחות בלבד. הנתבע שכנגד אכן קיצר את הסולם אך אין הדבר מונע גישה לגג. ממילא הנתבע שכנגד אינו מתנגד להסרת הארון. הנתבע שכנגד לא סילק את דודי השמש אלא העבירם למקום אחר. העברת צלחת הלויין נעשה בהסכמת ובאישור התובע שכנגד. אכן הוצב מחסן על הגג אך זאת בשל מניעה משימוש בחצר – התובע שכנגד רואה בחצר כרכושו הפרטי.

8. מטעם התובע הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידו ובהמשך תצהיר משלים בתביעה שכנגד.

9. מטעם הנתבע/התובע שכנגד הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידו.

10. למעט תמונות לא הוגשה כל ראיה נוספת על ידי מי מהצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. ביום 21.07.16 נערך דיון לשמיעת ראיות במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה הם מוותרים על חקירות נגדיות ותחתם הוסכם על עריכת ביקור במקום והגשת סיכומים בכתב.
12. ביום 21.07.16 נערך ביקור במקום במעמד הצדדים. בהמשך ניתנו לצדדים אורכות למיצוי מו"מ לבקשתם אולם לאחר שזה לא צלח הוגשו סיכומיהם בהליך.
13. נזכיר עוד כי בין לבין נוהל הליך בב"ב 01/507/2015 למתן סעד זמני אשר יחייב את הנתבע לאפשר לתובע להתקין בלון גז בחצר. בקשה זו נדחתה בהחלטתי מיום 06.01.16.

דיון והכרעה

14. על פי מסמכי רישום הבית המשותף (המצויים בידיעתי השיפוטית מכוח סמכותי על פי הדין) אין למי מהצדדים להליך זה הצמדה של איזה מהחלקים של הרכוש המשותף בבית - על ניהולו של הבית חל תקנון מוסכם וצו הרישום אינו כולל כל פירוט של הצמדה לאיזה מיחידות הבית או זכויות שימוש ייחודיות. בהתאם, ועל פי הוראות סעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, הרי שגם שטח החצר וגם גג הבית הינם בגדר רכוש משותף על פי המרשם.
15. הכלל הבסיסי הוא כי נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של תובע בהליך הבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333). די במסמכי רישום הבית המשותף כאמור כדי להעביר לכתפי הנתבע בהליך העיקרי את נטל ההוכחה כי בידו זכות קניינית לעשות שימוש בחצר (במסגרת ההליך העיקרי) ולכתפי הנתבע שכנגד בנוגע לגג (במסגרת התביעה שכנגד) (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)).
16. דא עקא, לא עלה בידי מי מהצדדים להוכיח כי בידו זכות קניינית לשימוש המבוצע על ידו ברכוש המשותף, ובכלל האמור לא הוכחו קיומן של זכויות שימוש ייחודיות בהם, וודאי לא זכויות בעלות.
17. בטרם נבחן את הנסיבות העובדתיות וטענות הצדדים כאן נזכיר את ההלכה המחייבת הרלבנטית.
18. כבר נפסק שהסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קניינות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללא ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' עמוד 3



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210. משעה שניתנה הסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לז(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388).

19. רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות, אפשר ושיקולי הצדק יביאו להכרה ברשות השימוש כבלתי ניתנת לביטול, אף בהעדר הסכמה מפורשת מצד בעל הקניין (ר' ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)). שיקולי הצדק בהקשר זה יתבססו, בין היתר, על בחינת כוונת הצדדים בעת יצירת הרישיון, תנאי הרישיון, משך זמן ההחזקה ללא התנגדות והשקעות שהשקיע בעל הרישיון בנכס (היקפן, טיבן והסכמת בעל הזכויות לביצוען) (ר' עמ"ש 14-01-37005 פלוניס נ' פלוני (פורסם בנבו) והאזכורים שם). תום הלב של הצדדים מהווה גם הוא רכיב נדרש בבחינת שיקולי הצדק.

20. לאור ההלכות שלעיל הרי שאין בידי לקבל את טענת הנתבע בהליך העיקרי בדבר חלוקת השימוש בהסכמה בחצרות וממילא לא כי בידי זכות קניינית או אחרת בחצר.

21. ראשית, הטענה בדבר חלוקה בפועל במשך עשרות שנים לא נתמכה בכל ראיה למעט תצהיר הנתבע וגם בו כל שמתבסס הנתבע הוא על העדר התנגדות ושימוש בפועל (סעיפים 5-6 לתצהיר). למעשה, אין כל טענה עובדתית קונקרטית בדבר ההסכמה, טיבה, מתי התגבשה וכיוצ"ב.

22. ההלכה קובעת כי על מנת להסיק ויתור מהתנהגות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)) - טענות הנתבע בתצהירו אינן מקימות, אף לא בדוחק, יסודות עובדתיים להסקת מסקנה כאמור. גם לא הוצגה כל ראיה אחרת בנוגע לחלוקת השימוש המוסכמת וטיבה של הסכמה זו.

23. יוער כי מהביקור במקום אומנם ניתן היה להבחין כי חלקים שונים בחצר סגורים בגדרות, ככל הנראה לשימוש של בעלי הדירות בקומת הקרקע. אולם, אין בכך כשלעצמו די כדי להביא למסקנה בדבר קיומה של חלוקת שימוש ייחודית בהסכמה, ודאי לא ביחס להסכמת התובע (שדירתו בקומה העליונה וללא כל שימוש ייחודי בחצר כלשהי).

24. שנית, לא הובאה עדות של מי מבעלי הדירות האחרים בבית אשר יתמוך את טענת הנתבע בדבר החלוקה או השימוש כאמור, אפילו לא בעלי הדירות בכניסה לבית בה ממוקמות דירות הצדדים. לא הוצע על ידי הנתבע כל הסבר למחדל הראיתי האמור ובהתאם ניתן להסיק מסקנות ראייתיות כי העדתם של בעלי הדירות הנוספים בבית לא היתה מאששת את טענת הנתבע בדבר קיומה של הסכמה קונקרטית לחלוקה של הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פ"ד לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה נעצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

25. שלישית, הנתבע לא פעל, משך עשרות שנים לטענתו (בין הוא ובין הוריו הקודמים בזכויות), להסדרה קניינית, בכל דרך, של הזכויות הנטענות בחצר - לא בנקיטת הליך משפטי, לא בפעולת רישום ואפילו אין כל תיעוד בכתב לקיומה של כל טענה בהקשר זה.

26. רביעית, אין גם בטענת החלוקה של הנתבע קונקרטיזציה מספיקה - לא ברור מי מבעלי הדירות קיבל מה במסגרת אותה "חלוקה" והרי לנתבע טענות במסגרת התביעה שכנגד בגין השתלטות של האחרון על גג הבית - בהתאם לא ברור כלל כיצד חלוקת הרכוש המשותף המוסכמת קיבלה ביטוי בנוגע לבעלי הדירות בקומה העליונה.

27. חמישית, אף אם היתה בידי הנתבע זכות שימוש הרי שאין בתצהירו כל טענה וממילא לא טענות מספיקות כדי לבסס את היותה "בלתי חוזרת" על פי הכללית שנקבעו בפסיקה כמפורט לעיל. בהתאם, אף אם היתה רשות שימוש הרי שמרגע שהוגשה התביעה דנן רשות זו פסקה, ודאי בכל הקשור ל"הסכמת" התובע דנן.

28. הנתבע שכנגד מצדו כלל לא מעלה טענות בדבר קיומן של זכויות ייחודיות כלשהן בגג הבית. למעשה, טענתו היא גם כיום כי מדובר ברכוש משותף שהגישה אליו לא נמנעה כלל.

29. לאור האמור הרי שעלינו לבחון, אם כן, את השימושים השונים של הצדדים להליך ברכוש המשותף בבית (בחצר ובגינה), בפרט כפי שאלו התגלו במהלך הביקור במקום, ולקבוע האם מדובר בשימושים סבירים ברכוש המשותף, אם לאו.

30. ויודגש, למען נוחות הדיון נתייחס להלן לסעדים המבוקשים במסגרת ההליכים. לא נתייחס בהליך זה לטענות מאוחרות של הצדדים, ודאי לא בקשות לסעדים אשר לא בא זכרם כלל במסגרת כתבי הטענות ועלו במסגרת הסיכומים (כך, למשל, טענת התובע בדבר העברת תשתיות, ריצוף החצר ולגבי חלק מהמחסנים).

31. בהתאם לדין לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף בבית (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ (1) 724).

בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

32. שעה שמי מהצדדים להליך לא המציא החלטת אסיפה כללית המתירה או אוסרת את השימוש ההדדי של הצד האחר, וממילא גם לא הוכחה כדין הסכמה של בעלי הדירות האחרים בבית (ואפילו לא בכניסה הרלבנטית), עלינו לבחון את השימושים על פי המבחנים הכלליים שלעיל.

התביעה העיקרית

מתן גישה לחצר

33. מהביקור במקום עלה כי החצר הסובבת את דירת הנתבע מגודרת ושער ברזל מוביל את הגישה אליה. מצידה השני של החצר אין גישה בשל הרחבת דירה ותיחום בקיר של בעלי הדירה המקבילה בכניסה (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 6). שעה שמדובר בחצר משותפת הרי שיש מקום להיעתר לבקשת התובע ולחייב את הנתבע לאפשר גישה לחצר האמורה בכל עת ובכלל האמור הותרת שער הכניסה לחצר בחזית הבית פתוח.

34. ויודגש, מהביקור במקום עולה, אכן, כי מדובר בחצר אשר הגישה אליה מוגבלת ועשויה להיות נתונה להסכמת הנתבע ככל שינעל את שער הכניסה הסמוך למרפסת דירתו.

35. לאור האמור אני מקבל את התביעה בהקשר האמור ואוסר על הנתבע להגביל או למנוע אפשרות כניסה לחצר או את השימוש הסביר בה לבעלי הדירות האחרים.

36. למען הסר ספק לתובע הזכות לעשות שימוש סביר בלבד בשטח החצר ואין באמור כדי להוות הכשר לכל שימוש ייחודי בחצר האמורה. ויודגש, לאור טיבו הפיזי של הבית, מיקומם של חלונות לדירת הנתבע ב"גובה אדם" בחצר ופוטנציאל הפגיעה בדירת הנתבעים עקב השימוש בחצר הרי שמטבעם של דברים השימוש הסביר לתובע מוגבל לתחזוקה שוטפת בלבד ואינו יכול להיות גם לצורכי פנאי.

37. בכל הקשור לגדר הקיימת בחצר, ודאי בחזית הבית, לא מצאתי מקום להורות על פירוקה - כאמור לעיל בביקור במקום התברר כי חצרות הבית מגודרות. בנסיבותיו הקונקרטיות של הבית הרי שגידור חלק מהחצר מהווה שימוש סביר לאור ההתנהלות בפועל של בעלי הדירות. אין בכך די להצדיק שלילת הגישה או נעילת החצר כפי שהוכרע לעיל. אולם, יש בכך די להצדיק הותרת הגדר במקומה, ודאי לאור פוטנציאל הפגיעה בדירת הנתבע אם תיוותר החצר חשופה לחלוטין לשימוש ומעבר לכל דיכפין. המעבר החסום בחצר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האחורית הינו, בעיקר, בשל הרחבת בנייה של דירה נוספת בבית שאיננה צד להליך דנן ובהתאם אין מקום לקבוע דבר בעניינה.

38. כדי למנוע מחלוקות נוספות יובהר כי התובע רשאי להתקין בלוני גז בחצר המשותפת אך זאת באמצעות חברה מורשית בלבד, על פי אישור מהנדס גז ובמקום בטיחותי ותקני שלא בקרבת חלון של דירת הנתבע או במקום שיש בו להפריע לדירה זו.

39. זאת ועוד. ההחלטה כאמור עניינה בשטח החצר בלבד ולא בשטח המרוצף המצוי מתחת להרחבת דירת הנתבע – משעה שבוצעה הרחבה כאמור בדירת התובע הרי שחלק זה בחצר, מניה וביה קיימת הסכמה על פי דין מצדו של התובע להצמדת חלק זה לדירת הנתבע (ר' סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין). ודאי אמורים הדברים בכל הקשור למערכת היחסים שבין הצדדים להליך זה.

מחסן בחצר

40. במסגרת התביעה ביקש התובע הריסת המחסן בחצר שנבנה, כך נטען, ללא היתר. ויודגש, כתב התביעה אנו כולל פירוט מלא של המחסן המדובר, עליו ניתן ללמוד רק מהתמונות שצורפו לכתב התביעה - המחסן בחלקה האחורי של החצר.

41. דא עקא, לא עלה בידי התובע להוכיח כי המחסן האמור נבנה ללא היתר. בהקשר האמור לא הוצגה כל ראיה קבילה מצדו של התובע.

42. גם לא עלה בידי התובע להוכיח כי המחסן האמור נבנה על ידי הנתבע או ללא הסכמת בעלי הדירות בבית. בפרט אמורים הדברים כאשר בביקור במקום ניכר היה כי מדובר במבנה "ישן", ככל הנראה חדרי אשפה היסטוריים אשר השימוש בהם הוסב לטובת אחסון.

43. מהמצב העובדתי, כפי שהתברר בשטח, ועל פי מסמכי רישום הבית המשותף הרי שמדובר במחסן המהווה רכוש משותף ובהתאם אין התובע לבדו זכאי לבקש סעד המורה על הריסת המחסן האמור ללא הסכמת רוב בעלי הדירות בבית.

44. לאור האמור התביעה להריסת המחסן נדחת.

45. אולם, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות אבהיר כי, כאמור לעיל, בהעדר ראיות מספיקות (למעט תצהירו של הנתבע) אין די בטענות הנתבע בדבר "העדר מחאה" של בעלי הדירות בבית (סעיף 6 לתצהיר) כדי להקנות לו זכויות קנייניות במחסן האמור או זכויות שימוש ייחודיות. על פני הדברים השימוש במחסן כיום, כפי שנחזה בביקור במקום (ר' עמוד 2 לפרוטוקול שורות 1-3) אינו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף - מדובר במחסנים נעולים במפתח, עמוסים בציוד בשימוש הנתבע בלבד וללא כל מקום לשימוש אחרים. בהתאם, השימוש במחסנים מותר לכל בעלי הדירות בבית ועל הנתבע לאפשר שימוש כאמור לכל מי מהם שיחפוץ בכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. במסגרת ניהול ההליך, ובעיקר לאור הביקור במקום, עלתה טענה בדבר מחסנים נוספים הממוקמים מתחת למרפסת דירת הנתבע בחזית הבית.

47. למחסנים האמורים לא היה כל אזכור במסגרת כתב התביעה, לא בפירוט המילולי ולא בתמונות שצורפו. כבר במועד הביקור במקום התנגד הנתבע להרחבת חזית בהקשר זה (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 16). אף על פי כן לא הוגשה כל בקשה מטעם התובע לתיקון כתב התביעה, אף שבשלב זה של ההליך כבר היה מיוצג.

בהתאם אין לי אלא לדחות את הטענות בנוגע למחסנים האמורים בשל הרחבת חזית כאמור (ר' ע"א 6799/02 יולזרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ פ"ד נח(2) 145, 151 וכן ע"א 3199/93 קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ פ"ד מט(2) 843, 874-873 וע"א 759/76 פז נ' נוימן פ"ד לא(2) 169, 173).

48. אולם, גם לגופם של דברים לא עלה בידי התובע להוכיח את זכאותו לסעד הריסה של המחסנים האמורים.

49. ראשית, מדובר במחסנים אשר נבנו מתחת למרפסת שנוספה לדירת הנתבע. לא עלה בידי התובע להוכיח כי לא התקבלה הסכמה של מי מבעלי הדירות לבניית המרפסת האמורה, ודאי כאשר אין מדובר ב"בנייה חדשה" וגם לא נטען כי כך הדבר. ויודגש, גם בהקשר זה התובע לא הביא מי מבעלי הדירות האחרים בבית (ודאי מבין בעלי הדירות הותיקים) לתמוך בטענתו.

50. שנית, התובע רכש את זכויותיו בדירתו כאשר המרפסת האמורה כבר בנויה. טענתו עתה, 9 שנים לאחר רכישת דירתו, מהווה התנהלות בחוסר תום לב שדי בה, כשלעצמה, לשלול סעד הריסה מבוקש, ודאי כאשר גם הוא ביצע בניה והרחבה בדירתו, לרבות, לרום השמיים על ידי הגבהת מפלס דירתו (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 25 ו-35).

51. שלישית, חלקה הארי של המרפסת האמורה "מקורה" במרפסת תלויה בדירת התובע - בהתאם, ועל פי הוראות סעיף 79ב(ג) לחוק המקרקעין, ממילא לא יכול התובע להישמע בכל טענה כי לא נתן הסכמתו לבניה האמורה, ודאי במערכת היחסים שבין הצדדים דנן. מאידך, כאמור, לא הובא לעדות מי מבעלי הדירות האחרים אשר מצטרף לטענות התובע בהקשר זה.

52. לפיכך, התביעה בנוגע למחסנים מתחת למרפסת דירת הנתבע נדחית אף היא.

התביעה שכנגד

53. למעשה הנתבע שכנגד מקבל בסיכומיו כל קביעה עליה אורה במסגרת ההליך (ר' סעיף 2 לסיכומי התגובה). אולם, למען הסדר הטוב והבהירות נתייחס לסעדים המבוקשים על פי סדרם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הארון החדר המדרגות וסולם הגישה לגג

54. בביקור במקום התבררה טענת התובע שכנגד כנכונה - הותקן מעין ארון אחסון בפודסט בחדר המדרגות שנועד למעבר לשם עלייה לגג הבית. בתוך כך סולם העליה לגג קוצר באופן כזה שנדרש לעלות על הארון כדי להגיע לסולם וממנו לגג (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 23).

55. הנתבע שכנגד אינו מכחיש כי הוא זה אשר ביצע את העבודות האמורות ואף אישר כי יתקן את הסולם ויסלק את הארון (סעיף 25 לסיכומי התובע וסעיף 7 לתצהיר הנתבע שכנגד).

56. גם בהקשר זה לא נטען, וממילא לא הוכח, כי ניתנה הסכמה של מי מבעלי הדירות לשינויים שביצע הנתבע שכנגד ברכוש המשותף כאמור.

57. לאור האמור אין לי אלא לחייב את הנתבע שכנגד לסלק את הארון מחדר המדרגות ולהתקין סולם עליה לגג חדש אשר יגיע עד למפלס הרצפה. האמור יבוצע על ידי הנתבע שכנגד על חשבונו בתוך 30 יום מהיום.

המחסן על הגג וסגירת פתח מהדירה

58. בביקור במקום התגלה כי על הגג מוצב מחסן מפח בשימוש ייחודי של הנתבע שכנגד.

59. מאידך, טענת התובע שכנגד כי קיים פתח מדירת הנתבע שכנגד ישירות לגג הבית התבררה כשגויה.

60. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי התבקשה הסכמה של מי מבעלי הדירות להתקנת המחסן האמור או לשימוש הייחודי בו על ידי הנתבע שכנגד. למעשה, מטעונו הנתבע שכנגד עולה כי התקנת המחסן בוצעה כפעולה חד צדדית בהעדר אפשרות להתקין מחסן אחר לגביו התקבל בידו היתר. אולם, גם לגבי התקנת המחסן החלופי לא הראה הנתבע שכנגד כי התקבלה בידו הסכמה קניינית של מי מבעלי הדירות, אף אם בידו היתר (שגם הוא ממילא לא הוצג ולא הוכח כי בכלל קיים).

61. הנתבע שכנגד מסכים ממילא בסיכומיו לפרק את המחסן האמור (סעיף 26 לסיכומי התובע).

62. לאור האמור אין לי אלא לחייב את הנתבע לפרק את המחסן על גג הבית על חשבונו וזאת בתוך 30 יום מהיום. התביעה לסגירת פתח הגישה לגג מדירת הנתבע שכנגד נדחת.

סילוק יד מהגג

63. אין מחלוקת כי גג הבית הינו רכוש משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

64. בביקור במקום התגלתה תמונה לפיה הגג מעל דירת הנתבע שכנגד הוגבה, רוצף וגודר (במעקה יצוק ובשער). בוצעו בגג הכנות לתשתית מים, חשמל וביוב (ר') בפירוט עמוד 2 שורות 24-29). על גג נמצא גם ציוד רב, כולו בבעלות הנתבע שכנגד (שם, שורה 31).

65. בדומה למצב העובדתי בחצר הבית כמתואר לעיל הרי שהמצב העובדתי בגג הבית מלמד גם הוא על אפשרות לייחוס פרטני של הגג לנתבע שכנגד - הגישה מוגבלת וניתנת לחסימה, השימוש הוא ייחודי וגם חריג - למעשה הגג משמש כיום כמעין מרפסת לדירת הנתבע שכנגד, בה מותקן גם מחסן כאמור.

66. ויוער, הטענה כי ריצוף הגג בוצע לפתרון בעיית איטום לא נתמכה בדבר, לרבות לא חוות דעת מקצועית (שנטען כי לכאורה קיימת). בהתאם, אין לי אלא להסיק כי בינוי המרפסת, כפי שבוצע, לא נועד אלא כדי לאפשר שימוש ייחודי בה על ידי הנתבע שכנגד (ודאי לאור קיומו של המחסן כאמור).

67. לאור האמור אני מחייב את הנתבע שכנגד לפרק מגג הבית כל ריצוף ותשתית מים, חשמל וביוב המותקנים בו. בנוסף על הנתבע שכנגד לסלק מהגג כל ציוד שלו המונח על הגג, לרבות הציוד הקיים כיום במחסן על הריסתו הורתי כאמור לעיל.

לאור העובדה כי מדובר בעבודות שבוצעו על ידי הנתבע שכנגד שלא כדין ברכוש המשותף הרי שהוא גם אחראי, לאחר הסרת העבודות האמורות, להתקנת איטום תקין ותקני לגג הבית על חשבוננו.

כמו כן אני מורה כי הגישה לגג תהיה פתוחה לבעלי הדירות ובהתאם אני אוסר על הנתבע להגביל את הגישה לגג הבית, לנעול את פתח היציאה לגג, את הסולם או את השער לגג המוגבה מעל דירתו.

למען הסר ספק, משיקולי בטיחות, המעקב מסביב לגג יותר במקומו.

כל האמור יבוצע בתוך 30 יום מהיום.

68. לשם מניעת מחלוקת עתידית אבהיר כי בנסיבות הבית דנן הרי ששימוש סביר בגג הבית הינו לשם התקנת מתקני תשתית כגון מנועי מזגנים, דודי שמש, צלחות לויין וכיוצא"ב. שימוש סביר בגג, בהעדר הסכמה ואישור של רוב בעלי הדירות בבית, אינו כולל אחסון או שימוש לצורכי פנאי.

השבת דוד השמש וצלחת הלויין

69. בכל הקשור לדוד השמש הרי שהנטל בהקשר זה מוטל על התובע שכנגד. דא עקא, לא הובאה על ידו כל ראיה כי דוד השמש הוזז ממקומו מהגג שמעל דירת הנתבע שכנגד למיקום אחר. לכל היותר הודה הנתבע שכנגד כי דוד השמש הוזז מעט אך לא בשל העבודות על הגג אלא בשל עבודות היצירה בעת הרחבת דירתו (לגביה לא נטען דבר במסגרת ההליך) (ר' סעיף 8 לתצהיר הנתבע שכנגד).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. בנסיבות אלו אין מקום לחייב את הנתבע שכנגד בדבר בהקשר זה.

71. אולם, לאור הקביעה כאמור בדבר מעמדו של הגג שמעל לדירת הנתבע שכנגד, ולאור היות הגג גדול מספיק לשם הצבת דודי השמש של כל בעלי הדירות בכניסה, הרי שרשאי התובע שכנגד להעביר את דוד השמש למיקום אחר על הגג, לרבות הגג שמעל לדירת הנתבע שכנגד, על חשבונו.

72. ויודגש, האמור נכון בין לאור מעמדו של הגג כרכוש משותף ובין לאור ההוראות הפרטניות בהקשר זה בסעיף 59א לחוק המקרקעין.

73. גם בכל הקשור לצלחת הלויין לא עלה בידי התובע שכנגד לעמוד בנטל הנדרש להוכיח כי צלחת הלויין הועתקה ממקומה על ידי הנתבע, ודאי לאור טענתו העובדתית של הנתבע שכנגד כי העתקת צלחת הלויין בוצעה על ידי התובע שכנגד עצמו. ממילא גם לא הוכח כל צורך קונקרטי בהעתקת צלחת הלויין כיום.

חיוב בנוגע לבלוני גז

74. בהקשר האמור כבר פסקתי בסעיף 38 לעיל ואין לי אלא לחזור על אשר נקבע שם – הנתבע שכנגד רשאי להתקין את בלוני הגז בשטח החצר אך זאת באמצעות חברת גז מורשית בלבד ועל פי אישור טכנאי גז מוסמך. בכפוף לאמור הרי שאין התובע שכנגד זכאי לקבוע עבור הנתבע שכנגד את מיקומם של בלוני הגז ברכוש המשותף.

סיכום

75. לאור כל האמור לעיל אני פוסק בתביעה העיקרית כלהלן:

75.1. התביעה בכל הקשור למתן גישה לחצר מתקבלת בחלקה כאמור בסעיפים 35 ו-36 לעיל. התביעה להריסת הגדרות נדחית.

75.2. התביעה בכל הקשור להריסת המחסנים בחצר נדחית בכפוף לאמור בסעיף 45 לעיל.

76. לאור כל האמור לעיל אני פוסק בתביעה שכנגד כלהלן:

76.1. התביעה בכל הקשור לארון בחדר המדרגות וסולם העליה לגג מתקבלת כאמור בסעיף 57 לעיל.

76.2. התביעה בכל הקשור למחסן על הגג וסגירת פתח יציאה מהדירה מתקבלת החלקה כאמור בסעיף 62 לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2015, 1/464/2015, 1/6/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

76.3. התביעה לסילוק יד מהגג מתקבלת כאמור בסעיף 67 לפסק הדין ובכפוף לאמור בסעיף 67 לעיל.

76.4. התביעה בנוגע לדוד השמש וצלחת הלוויין נדחת.

76.5. התביעה בנוגע לחיוב בהקשר לבלוני הגז מתקבלת בחלקה כמפורט בסעיף 74 לעיל.

77. לאור תוצאות ההליכים – קבלת התביעות ההדדיות בחלקן, אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ב' חשון תשע"ז, 03 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים